茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区湛江市第一建筑工程有限公司“12·25”一般物体打击事故调查报告

2021年12月25日9时50分许，位于我区羊角镇南香村委大田头村村边（高水公路东侧）君临丽景项目，发生一起建筑施工作业物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、羊角镇人民政府、区住房和城乡建设局、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局西粤派出所、区自然资源局、区司法局、区总工会等单位的有关人员组成的茂名市茂南区湛江市第一建筑工程有限公司“12·25”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事项目概况

项目名称：君临丽景；工程地点：茂名市茂南区羊角镇南香村委大田头村村边（高水公路东侧）；工程立项批准文号：2017-440902-70-03-017827；项目规模和内容：用地面积35972.45平方米，总建筑面积245147平方米，计算容积率面积：178781.64（其中：住宅建筑面积：170083.58平方米，商业建筑面积：6048.81平方米，公建配套建筑面积，2649.25平方米）；不计算容积率面积：66365.39平方米（其中：地下建筑面积：57653.76平方米，架空面积：3928.47平方米）。

君临丽景项目于2017年3月30日取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（茂南地字第〔2017〕17号），核发单位：茂名市城乡规划局茂南分局。

君临丽景项目于2019年12月17日取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》（茂规（电白）建字第〔2019〕0373号），核发单位：茂名市自然资源局电白城乡规划办公室。

君临丽景项目于2018年7月10日取得《中华人民共和国建设工程施工许可证》，许可编号：440902201807100201，核发单位：茂名市住房和城乡建设局。

（二）事故相关单位情况

建设单位：茂名市丰德房地产开发有限公司（以下简称丰德公司）；统一社会信用代码：91440900692446686 2；法人代表：刘某开；注册日期：2009 年 08 月 07 日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：茂名市站前二路 8 号第三层；经营范围：房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质情况：房地产开发企业资质证书，证书编号：粤（茂）房开证字第 2017001 号，资质等级：暂定级，发证机关：茂名市茂南区住房和城乡建设局，2020 年 09 月 11 日。

施工单位：湛江市第一建筑工程有限公司（以下简称湛江一建公司）；统一社会信用代码：91440804194392101D；法人代表：陈某保；注册日期：1984 年 09 月 20 日；类型：有限责任公司(国有独资)；经营场所：湛江市海东新区奥林匹克体育中心主体育场 D 区 6 号商铺 101 室；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包贰级；机电工程；环保工程；钢结构工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙工程；起重设备安装工程；预拌混凝土；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；模板脚手架安装；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；土石方工程；园林绿化施工；房地产开发；建材（除危险化学品）销售；物业管理；房屋租赁；预制件制作安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质情况：建筑业企业资质证书，证书编号：D244549399，有效期：2021年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，2021年09月27日。建筑业企业资质证书，证书编号：D344055775，有效期：2021年12月31日，资质等级：环保工程专业承包三级、机电工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包二级、隧道工程专业承包三级、桥梁工程专业承包三级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑幕墙工程专业承包二级，发证机关：湛江市住房和城乡建设局，2021年07月13日。安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2020]150286延，许可范围：建筑施工，有效期：2020年01月19日至2023年01月19日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，2021年09月07日。

监理单位：广东安邦项目管理有限公司（以下简称安邦公司）；统一社会信用代码：914409007229075lXE；法人代表：周某；注册日期：2000年04月30日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：茂名市西粤南路99号大院13号101房；经营范围：工程项目管理、工程勘察设计、工程监理、建筑工程技术及信息咨询、工程招标代理、政府采购代理、建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质情况：工程监理资质证书，证书编号：E244067508，有

效期：至2024年09月17日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，2021年08月31日。

（三）工程承揽情况

2018年6月1日，丰德公司和湛江一建公司签订《建设工程施工合同》，将位于茂名市茂名大道东侧田头小区的君临丽景项目发包给湛江一建公司，工程内容包括但不限于土建工程、屋面及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、建筑防雷工程、电梯工程、消防工程、园林绿化工程等，同时在合同中明确了双方的安全生产管理职责。

2018年5月7日，丰德公司和安邦公司签订《建设工程监理合同》，将位于茂名市田头小区的君临丽景项目发包给安邦公司进行监理，监理工作内容包括工程质量、进度、投资（工程量）控制、安全资料管理、现场工作的协调等，同时在合同中明确了双方的安全生产管理职责。

（四）事故现场有关人员情况

1.周某女（死者），女，汉族，42岁，湛江一建公司杂工，事发时为现场施工作业人员。

2.杨某长，男，汉族，44岁，湛江一建公司劳务带班，事发时为现场施工作业人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年11月中旬，君临丽景项目9号楼已封顶并完成外墙

瓷砖施工，湛江一建公司按计划开始对9号楼外排脚手架及临时消防管道进行逐步拆除。至12月24日，已拆除17层及以上楼层的外排脚手架拆，已拆除18层及以上楼层的临时消防管道，因外排脚手架和临时消防管道拆除进度不一致，致使17层的临时消防管道无围护。25日6时30分许，湛江一建公司雇用的杂工周某女到达君临丽景项目施工现场工作，其工作主要是清理楼盘周边的建筑垃圾。9时50分许，君临丽景楼盘项目劳务带班杨某长和杂工周某女一起从7号楼往9号楼方向走去，途中杨某长接到工作安排，便转身往7号楼方向走回去，周某女则拉着斗车擅自跨越警戒线进入危险区域继续向9号楼方向走去。当周某女走到9号楼下面时，突然9号楼17层西北面人货梯平台侧边外墙的临时消防管道从高处坠落，砸中裙楼外排脚手架后弹射到周某女的后脑勺位置，周某女随即倒地。杨某长往回走了十几米远后，突然听到身后传来很大的响声，回过头看到周某女已经倒在地上，便马上前往查看，发现此时周某女佩戴的安全头盔已被砸烂，其后脑勺位置有一个伤口在流着血，身体旁边散落着两根临时消防管道。（临时消防管道为直径约7.5cm，约3米长的铁管）

（二）事故应急救援情况

事故发生时，湛江一建公司现场人员杨某长立即向劳务领导刘某良汇报情况，刘某良挂掉电话后马上赶往事发现场，并拨打了110报警电话、120救急电话和向项目部汇报事故情况。10时05分许，茂名石化医院的救护车到达事故现场，经医护人员现

场检查和抢救，发现其已无生命体征。

事故发生后，西粤派出所、区住建局、区应急管理局、羊角镇人民政府的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局接报后于11时50分许向区府总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、西粤派出所、羊角镇人民政府、区住房和城乡建设局、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2021年12月25日，在羊角镇人民政府、西粤派出所的牵头协调下，湛江一建公司积极与死者周某女的家属进行协商并签订调解协议书，由湛江一建公司一次性给予死者家属人民币150万元经济补偿。目前，事故善后处理和补偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约170万元人民币。死亡人员情况如下：

周某女，女，汉族，42岁，事发时为现场杂工，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.君临丽景项目9号楼在拆除外排脚手架时没有同步拆除临时消防管道，致使17层的临时消防管道在事故发生时无脚手架围护，且施工人员没有采取有效措施对临时消防管道进行固定，临时消防管道接头松动失稳从17楼高处坠落，不慎砸中从9号楼下面经过的作业人员周某女后脑勺位置，导致其脑出血而死亡。

2.作业人员周某女安全意识淡薄，违反施工安全管理规定，擅自进入拆除外排脚手架施工作业现场下方危险区域。

（二）间接原因

1.湛江一建公司安全生产教育培训不到位，没有严格督促作业人员遵守公司安全规章制度，对施工现场安全管理不到位，没有安排人员对拆除外排脚手架施工现场进行监管，未能及时发现周某女违反安全管理规定跨越警戒线进入拆除外排脚手架作业现场下方危险区域的行为。

2.湛江一建公司对建设工程安全检查不到位，开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，未能发现外架班组没有按照操作规程同步拆除临时消防管道和没有采取措施对临时消防管道进行固定的安全隐患问题，未能及时消除施工过程中的生产安全事故隐患。

3.安邦公司对施工单位安全监督不到位，未能及时督促施工单位对施工现场安全隐患进行整改，对出现的施工安全隐患未及时采取责令停工整顿等进一步有力措施。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区湛江市第一建筑工程有限公司“12·25”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）羊角镇人民政府。羊角镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，明确了各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责，在重要时期党政领导亲自带队开展安全生产检查督查。羊角镇人民政府分别于2021年4月29日、5月10日、8月10日、10月19日和11月17日对君临丽景楼盘项目进行了检查，发现安全隐患问题2项，已督促企业落实隐患问题整改，同时督促企业按照相关规定、规程文明施工，加强对施工人员和施工现场安全管理，确保安全。羊角镇人民政府已履行了属地监管职责。

（二）茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局作为行业主管部门，积极开展建设工程安全监管工作，督促企业落实安全生产主体责任。一是下达通知、及时部署、定期要求召开建筑工地管理工作会议，明确工作要求，进一步督促加强建筑工地管理，落实做好建筑工地各项安全生产工作。二是加强督促检查，结合节假日、安全生产月、汛期检查、台风暴风重大天气等，对各建筑工地开展检查督促，强化施工安全防范。三是加强宣传教育，突出强调各建筑工地工人宣传教育工作，通过印制了宣传小册子、施工现场悬挂横幅、安全警示标语等形式营造浓厚的安全生产氛围。四是加强对建筑工地的“创文巩卫”工作的检

查、巡查，全面提升建筑工地环境面貌。根据《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发〈茂名市茂南区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三定方案）及市住建局《关于茂名市住房和城乡建房局第一批下放（委托）茂南区事权和原市建设局茂南分局办公楼使用的会议纪要》（茂建纪要【2012】3号）文件规定，茂南区住房和城乡建设局负责本局核发施工许可的建筑工程的监管和竣工验收备案工作。君临丽景项目施工许可证由市住房和城乡建设局核发，属于市管工地。茂南区住房和城乡建设局积极协助市住房和城乡建设局对君临丽景楼盘项目开展检查督促工作，已履行了行业监管职责。

（三）茂名市住房和城乡建设局。茂名市住房和城乡建设局作为市行业主管部门，积极履行辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的安全监管职责，及时部署、定期要求召开建设工地管理工作会议，明确工作要求，进一步督促加强建筑工地管理，落实做好建筑工地各项安全生产工作。根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》以及“三定方案”要求，茂名市住房和城乡建设局委托茂名市建设工程质量与安全中心依法负责对辖区内的市管工程项目的质量安全监督工程。自君临丽景项目开工以来，茂名市住房和城乡建设局与茂名市建设工程质量与安全中心认真履职，及时对各方责任主体进行安全监督交底告知，按规定对超过一定危险性较大的分部分项工程要求施工组织专家进行专家论证，同时对工程建设各方责任主体施工安全生产、文明施工实施强制性监督，开展各专项安全生产检查，仅

2021年，累计对君临丽景项目出动安全监督人员150余人次，发现安全隐患27条，跟踪落实整改27条，约谈企业1次，实施质量安全动态扣分5次67分，已履行了行业监督职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.丰德公司在工程项目建设过程中，分别与湛江一建公司、安邦公司签订了《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》，并在合同中明确了双方的安全管理职责，按规定对工程项目进行安全检查，督促施工单位、监理单位履行安全生产管理职责，对发现的安全隐患能督促责任单位落实整改，已履行安全生产职责。建议免于责任追究。

2.湛江一建公司制定了安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、各类专项施工方案和安全教育培训计划等，也制定了生产安全事故应急预案并按要求开展了应急演练，但存在安全生产教育培训不到位，对施工现场安全管理不到位，对建设工程安全检查不到位，开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，未能及时消除施工过程中的生产安全事故隐患等问题，对事故的发生负有主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

3.安邦公司在君临丽景项目监理工作中，制定了项目监理规划和监理实施细则、安全生产应急预案等，但在实施过程中，对施工单位安全监督不到位，未能及时督促施工单位对施工现场安

全隐患进行整改，对出现的施工安全隐患未及时采取责令停工整顿等进一步有力措施，履行监理责任不力，对事故的发生负有次要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.陈某保，湛江一建公司法人代表，作为安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位的主要负责人安全生产工作职责，未能及时督促建设工程的安全隐患问题整改，导致事故的发生。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

2.黄某兴，湛江一建公司派驻君临丽景项目经理，对君临丽景项目工地安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行行政处罚，并由茂南区住房和城乡建设局提请省住房和城乡建设厅依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定暂停或者吊销黄某兴的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。

3.林某华，湛江一建公司派驻君临丽景项目安全员，安全意识淡薄，对施工现场安全管理不到位，开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全

生产法》有关规定对其进行行政处罚，并由茂南区住房和城乡建设局提请省住房和城乡建设厅依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定暂停或者吊销林某华的《建筑施工企业专职安全管理人员安全生产考核合格证书》。

4.陈某夏，湛江一建公司派驻君临丽景项目安全员，安全意识淡薄，对施工现场安全管理不到位，开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行行政处罚，并由茂南区住房和城乡建设局提请省住房和城乡建设厅依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定暂停或者吊销陈某夏的《建筑施工企业专职安全管理人员安全生产考核合格证书》。

5.周某，安邦公司法人代表，作为安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位的主要负责人安全生产工作职责，对君临丽景项目监理部工作落实不到位，未及时发现施工现场存在的安全隐患并督促施工单位对安全隐患进行整改，导致事故发生。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

6.李某欢，安邦公司派驻君临丽景项目总监理工程师，未严格履行监理职责，对施工现场出现的安全隐患未采取有效措施督促施工单位落实整改要求，导致事故发生，对事故的发生负有监理责任。建议由安邦公司按照公司内部规定对其进行处理。

7.周某女，安全意识淡薄，违反施工安全管理规定，擅自进入拆除外排脚手架施工作业现场下方危险区域，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，汲取事故教训。事故责任单位要认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系和监管体系；要在全公司范围内开展全员安全警示教育活动，对此次事故进行通报，认真总结事故发生的原因，让每一名员工都要从中汲取事故教训，提高员工的安全防范意识，杜绝各类生产事故的发生；要加强安全生产教育培训，保证从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和作业场所风险，提升从业人员的安全操作技能和安全防范意识，增强员工预防事故和辨别危险源的能力；要强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，熟知相应的作业程序及措施；要加强安全生产工作的统一协调和管理，定期进行安全检查，及时发现并督促消除生产安全事故隐患。

（二）严格安全生产责任制落实，强化属地监管和业务监管责任。各镇（街）和区住建等部门要认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实加强本辖区、本行业领域事故隐患排查治理和执法监察工作，不断深化建

筑施工行业领域安全生产专项整治，严厉查处打击各类非法违法建设施工行为，进一步夯实本辖区、本行业领域安全生产工作基础。

（三）开展建筑施工行业专项检查行动，加大监管执法力度。各镇（街道）、各部门要进一步强化安全生产红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，全面开展建筑施工行业安全隐患排查治理工作，进一步加大安全生产监管执法力度，避免类似事故再次发生。

茂名市茂南区湛江市第一建筑工程有限公司“12·25”
一般物体打击事故调查组（代章）